



Nr. 310 Der Reichsminister der Finanzen an Staatssekretär Pünder. 4. Oktober 1927

R 43 I/656, Bl. 264–268 Umdruck

[Auslandsanleihen öffentlicher Körperschaften.]

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 22. September 1927 – I c 16451 – ¹, mit dem ich bat, die Erörterung des Schreibens des Reichsbankdirektoriums vom 15. August 1927 ² auf die Tagesordnung einer der nächsten Kabinettsitzungen zu setzen, und das Schreiben des Herrn Reichswirtschaftsministers vom 18. September 1927 – I B Nr. 9378 – ³ beehre ich mich, die anliegende Abschrift eines Schreibens des Herrn Präsidenten des Reichsbankdirektoriums vom 22. September 1927 – I 15024 – ⁴ mit der Bitte um Kenntnissnahme zu übersenden.

Im Anschluß an die Erörterungen auf dem Magdeburger Städtetag ⁵ über die Auslandsverschuldung der deutschen Kommunen habe ich dem Herrn Präsidenten des Deutschen Städtetages ⁶ und Vertretern mehrerer großer Städte Gelegenheit gegeben, sich unter meinem Vorsitz mit dem Herrn Reichsbankpräsidenten über die gegenseitigen Auffassungen zu dem gesamten Fragenkreise auszusprechen ⁷. Der Herr Reichsbankpräsident hat bei dieser Gelegenheit die in seinen Schreiben vom 15. August und 22. September 1927 gemachten Ausführungen mündlich ergänzt und vor allem die Befürchtung betont, daß man Deutschland in künftigen Verhandlungen über den Dawes-Plan wegen der zu starken Auslandsverschuldung der öffentlichen Hand Vorwürfe machen werde und daß es den alliierten und assoziierten Mächten, vor allem Frankreich, gelingen könnte, Deutschland moralisch ins Unrecht zu setzen. Er hat ferner auf die besonders gefährliche kurzfristige Auslandsverschuldung der Kommunen hingewiesen, die schätzungsweise einen Umfang von 2 Milliarden RM angenommen habe.

Die Oberbürgermeister waren übereinstimmend der Auffassung, eine Verschärfung der Richtlinien der Beratungsstelle ⁸ sei für sie nicht erträglich; sie sei aber auch nicht nötig, da die Richtlinien in ihrer jetzigen Fassung zu Restriktionen geführt hätten, die kaum gesteigert werden könnten. Vor allem bestreiten sie, daß sie bei der Aufnahme von Auslandsanleihen nicht genügend Maß hielten. Daß das Ausland zu deutschen öffentlichen Anleihen nach wie vor größtes Vertrauen habe, könne nicht in Zweifel gezogen werden. Der beste Beweis hierfür sei, daß sich die amerikanischen Bankhäuser bei der Anleihe der Stadt Frankfurt, die demnächst aufgelegt werden soll, zum ersten Male einer Submission unterzogen hätten. Eine Verschärfung der Richtlinien hielten sie schließlich für schädlich, da sie geeignet sei, die bisherige Tätigkeit der Beratungsstelle zu diskreditieren, und dem Eingeständnis gleichkommen würde, daß alles, was auf diesem Gebiete während der letzten 2¾ Jahre geleistet worden sei, ungenügend gewesen sei. Zu beseitigen sind nach ihrer Auffassung die jetzt bestehenden Schwierigkeiten durch eine *Aufklärung* der in Betracht kommenden Stellen. Sie sind der

1 Dok. Nr. 301.

2 Dok. Nr. 286.

3 Dok. Nr. 300.

4 Als Anlage zum obigen Schreiben des RFM abgedruckt.

5 Hauptversammlung des Dt. Städtetages am 23.9.27 in Magdeburg.

6 Mulert.

7 Diese Besprechungen zwischen Vertretern des Dt. Städtetages und RbkPräs. Schacht unter Vorsitz von RFM Köhler hatten am 28. und 29.9.27 im RFMin. stattgefunden.

8 Siehe Dok. Nr. 301, Anm. 7.

Überzeugung, daß, wenn der Generalagent⁹ unterrichtet werde, welche Aufgaben die Kommunen zu erfüllen haben, er sich auch einer weiteren Inanspruchnahme des ausländischen Anleihemarktes durch sie nicht widersetzen werde¹⁰.

Das Kabinett wird sich mit folgenden Fragen zu befassen haben:

- 1.) Sollen zum Zwecke einer weiteren Eindämmung der Auslandskredite von Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden die Richtlinien verschärft werden, und zwar besonders in der von dem Herrn Reichsbankpräsidenten angeregten Richtung, daß in erster Linie zu prüfen ist, ob eine einzelne Anleihe unter dem Gesichtspunkt der gesamten Erfordernisse unserer Währung, Wirtschaft und allgemeinen Politik genehmigt werden kann?
- 2.) Soll die Organisation der Beratungsstelle geändert und das Kabinett als Berufungsinstanz eingeschaltet werden?

Nähere Stellungnahme hierzu darf ich ergebenst mündlichem Vortrag vorbehalten.

Zur Vorbereitung für die Kabinettsitzung¹¹ überreiche ich in der Anlage ein Stück der Denkschrift über das Arbeitsgebiet und die Tätigkeit der Beratungsstelle für Auslandskredite vom 1. Januar 1925 bis zum 30. September 1926¹². Ich verweise besonders auf die Anlagen auf Seite 14 ff., die das einschlägige Material und eine Zusammenstellung der von der Beratungsstelle bis zum 30. September begutachteten Anleihen enthält. Zur Ergänzung dieser Zusammenstellung bemerke

⁹ Gilbert.

¹⁰ Im Anschluß an die Besprechungen am 28./29. 9. (siehe Anm. 7) hatte der Vorstand des Dt. Städtetages dem RFM am 1.10.27 ein Schreiben übermittelt, in dem die Wünsche der Städte hinsichtlich der Aufnahme kommunaler Auslandskredite zusammenfassend dargelegt werden. Es heißt darin u. a.: „Die Wirtschaft der Gemeinden ist ein großer und bedeutender Teil der deutschen Gesamtwirtschaft. Den Städten liegen zahlreiche Aufgaben ob, die die wesentliche Vorbedingung für ein erfolgreiches Weiterarbeiten großer Teile der Privatwirtschaft überhaupt bilden, deren Durchführung im Interesse von Leben und Gesundheit der Bevölkerung unaufschieblich ist, auch wesentlich dazu beiträgt, Arbeitslosigkeit zu verhüten oder zu verringern. [...] Die Einsetzung der Beratungsstelle [für Auslandskredite] und insbesondere die Stellungnahme des Herrn Reichsbankpräsidenten in ihr hat aber im Erfolg zu einer schweren Benachteiligung gemeinwirtschaftlicher Tätigkeit und damit zu einer einseitigen Bevorzugung der Privatwirtschaft geführt. [...] Diese Gesichtspunkte sprechen eindringlich für eine Wiederbeseitigung der Beratungsstelle, oder, wenn dieses aus außenpolitischen Gründen zur Zeit nicht möglich ist, für eine möglichst vorsichtige und den legalen Bedürfnissen entgegenkommende Handhabung ihrer Praxis. Hier aber wird die bisherige scharfe und formale Unterscheidung zwischen produktiven und nichtproduktiven Zwecken den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht.“ In Zukunft müßten Auslandsanleihen auch für die Befriedigung von Verkehrsbedürfnissen und für die Beseitigung der Wohnungsnot zugelassen werden. Es erscheine jedenfalls „ganz verfehlt, etwa den Anregungen der Reichsbank entsprechend, die Richtlinien der Beratungsstelle noch weiter verschärfen zu wollen. Die jetzige Fassung reicht nach unserer Auffassung vollkommen aus, um auch die allgemeinen Gesichtspunkte genügend zur Geltung zu bringen. [...] Eine Änderung der Richtlinien würde gerade im jetzigen Augenblick dem Auslande gegenüber das Zugeständnis unzureichender bisheriger Arbeit der Beratungsstelle enthalten und damit lediglich den Anlaß zu weiter gestellten Forderungen geben. Wir müssen aber besonders hervorheben, daß, soweit wenigstens Anleihen der Gemeinden in Frage kommen, ein Anlaß zu einer solchen Auffassung über die Beratungsstelle in keiner Weise gegeben ist. Worauf die in dieser Hinsicht namentlich in der letzten Zeit in der Londoner und in der amerikanischen Presse aufgetauchten Angriffe zurückzuführen sind, ist uns nicht bekannt. [...] Es erscheint uns deshalb dringend notwendig, daß die in Frage kommenden Stellen des Auslandes über die tatsächliche Praxis der Beratungsstelle nachdrücklich aufgeklärt werden und daß sich hieran auch diejenigen Berliner Stellen aktiv beteiligen, die wegen ihres Verhältnisses zur Beratungsstelle und ihrer Resonanz im Auslande hierzu besonders geeignet erscheinen. In tatsächlicher Hinsicht muß hervorgehoben werden, daß die Höhe der von der Beratungsstelle genehmigten kommunalen Auslandsanleihen nach der uns zu Gebote stehenden Statistik fortgesetzt abgenommen hat und daß insbesondere im laufenden Jahre bisher Kommunalanleihen in nennenswertem Maße überhaupt noch nicht genehmigt worden sind. Es ist weiter hervorzuheben, daß wenigstens hinsichtlich der Kommunalanleihen der Begriff der Wirtschaftlichkeit und Produktivität immer strenger von der Beratungsstelle gehandhabt worden ist, und daß, selbst wenn diese Voraussetzungen restlos bejaht worden sind, gleichwohl vielfach in der Höhe Abstriche von der Anleihe mit dem Ziele ihrer Verteilung auf einen längeren Zeitraum vorgenommen worden sind. [...] Wir müssen schließlich auch vor allen Maßnahmen warnen, die nach der Anregung des Herrn Reichsbankpräsidenten zur Einrichtung einer Art Berufungsinstanz durch das Reichskabinett oder einen Ausschuß desselben führen können. [...] Eine ganz unmögliche Situation hat sich durch die plötzliche und unvorhergesehene vorübergehende Unterbrechung der Arbeit der Beratungsstelle für die Gemeinden ergeben [siehe Dok. Nr. 301]. Die dadurch herbeigeführte Unsicherheit muß zu einer schweren finanziellen Schädigung der Gemeinden führen, wenn sie nicht in kürzester Zeit behoben wird. Wir bitten deshalb dringend, die Arbeit der Beratungsstelle alsbald wieder aufzunehmen.“ – Eine Abschrift dieses Schreibens übersandte Mulert am 1.10.27 an Pünder „zu Ihrer und des Herrn Kanzlers Unterrichtung [...] mit der Bitte, den Ausführungen in der bevorstehenden Kabinettsberatung nach Möglichkeit zustimmen zu wollen“ (R 43 I/656, Bl. 254–262).

¹¹ Das Kabinett befaßte sich mit der Frage der Auslandsanleihen in der Chefbesprechung vom 6. 10. (Dok. Nr. 312) und in der Ministerbesprechung vom 7.10.27 (Dok. Nr. 313).

¹² „Denkschrift über das Arbeitsgebiet und die Tätigkeit der Beratungsstelle für Auslandskredite vom 1. Januar 1925 bis zum 30. September 1926“, Reichsdruckerei, Berlin 1926 (R 43 I/656, Bl. 269–278); textgleich mit RT-Drucks. Nr. 2897 in RT-Bd. 413.

ich ergebenst folgendes: Im 4. Vierteljahr 1926 hat die Beratungsstelle lediglich folgende beiden Anleihen gutgeheißen:

Sächsische Landespfandbriefanstalt in Höhe von 4 Millionen Dollar,

Union Gießerei Königsberg (mit der Bürgschaft der Stadt Königsberg) in Höhe von 2.230.000 skr.

In den ersten 4 Monaten dieses Jahres ist die Beratungsstelle nicht in Tätigkeit getreten. Welche Anleihen ihr seit dem 1. Mai 1927 vorgelegen haben, ergeben die Anlagen III und IV¹³.

Im übrigen darf zu den Richtlinien und der Einrichtung der Beratungsstelle ganz allgemein folgendes bemerkt werden:

Die Richtlinien sind ein Abkommen, das die Länder unter sich und mit der Reichsregierung getroffen haben und das zu jedem Vierteljahresersten mit vierwöchentlicher Frist von jedem (einzelnen) Lande gekündigt werden kann. Die Entschließung über die Aufnahme eines Auslandskredites und die Genehmigung eines von einer Gemeinde oder einem Gemeindeverbande geplanten Auslandskredites liegt bei den Ländern. Diese sind lediglich gehalten, vorher das Gutachten der Beratungsstelle und im Ablehnungsfalle die Stellungnahme des sogenannten Länderausschusses einzuholen. Darüber, ob und wieweit sie einer ablehnenden Stellungnahme entsprechen wollen, entscheiden sie selbständig. (Der Länderausschuß ist bisher in *keinem* Falle angerufen worden.) Zu jeder Abänderung der Richtlinien bedarf es daher der Zustimmung der Länderregierungen.

Die Beratungsstelle ist nach den Richtlinien zuständig für die Begutachtung

Alle übrigen Auslandsanleihen unterliegen nicht der Begutachtung durch die Beratungsstelle. Dies gilt auch für die Auslandsanleihen der öffentlich-rechtlichen Institute, wie Landschaften und Stadt-schaften, sowie der privaten Hypothekenbanken. Mit den Auslandsanleihen dieser Institute befaßt sich die Beratungsstelle lediglich dann, wenn die Befreiung vom Steuerabzug vom Kapitalertrag nachgesucht wird; und zwar erstattet sie die Gutachten dem Reichsrat.

Abschrift haben sämtliche Reichsminister erhalten.

Köhler

[Anlage]

Der Präsident des Reichsbank-Direktoriums an den Reichsminister der Finanzen. 22. September 1927 (Abschrift)

Sehr geehrter Herr Reichsminister!

Unter Bezugnahme auf die gestrige Besprechung beehre ich mich, zu der Frage der Änderung der behördlichen Mitwirkung bei der Aufnahme der Auslandskredite folgendes auszuführen:

Die Beratungsstelle ist nach ihrer bisherigen Gestaltung ein Vertrauensausschuß der Länder, dem sechs Sachverständige angehören¹⁴. Diese Sachverständigen sind gehalten, ihre Entscheidung auf Grund der von den Ländern fixierten Richtlinien zu fällen. Eine Ablehnung der Anträge kann danach im allgemeinen nur erfolgen,

– 1.

wenn der Verwendungszweck der Auslandskredite nicht produktiv im Sinne der Richtlinien ist oder

– 2.

wenn die Maximalbelastung durch Zinsen, Disagio-Gesamtbetrag etc. über der üblichen Höhe liegt. Die Beratungsstelle darf demnach zur Zeit Anleihen öffentlicher Körperschaften selbst dann nicht ablehnen, wenn eine Ablehnung vom Standpunkt der Währung, der wirtschaftlichen oder der politischen Situation geboten ist. Eine derartige mechanische Festlegung wird der Bedeutung der Angelegenheit nicht gerecht und erfüllt nicht den Zweck, zu dem die Stelle geschaffen worden ist. Es geht nicht an, daß die Mitglieder dieser Stelle gehalten sein sollen, bei Fällung ihrer Entscheidung

¹³ Anlage III zum oben abgedruckten Schreiben des RFM: „Zusammenstellung der seit dem 1. Mai 1927 von der Beratungsstelle für Auslandskredite begutachteten Anleihen“; Anlage IV: „Zusammenstellung der Steuerbefreiungsanträge, zu denen die Beratungsstelle dem Reichsrat ein Gutachten erstattet hat“ (R 43 I/656, Bl. 279–280).

¹⁴ Siehe Dok. Nr. 301, Anm. 8.

vor wichtigen, aber durch die Richtlinien nicht erfaßten Tatsachen die Augen zu verschließen und Erwägungen allgemeiner Art von entscheidender Bedeutung auszuschalten. Es müssen vielmehr bei Begutachtung – abgesehen von dem Zweck der Anleihe, ihren Bedingungen und ihrem Betrag – auch die jeweilig maßgebenden Verhältnisse auf dem Gebiet der Währung, der Wirtschaft und der Politik, die allgemeine Lage und die Frage der Gesamtverschuldung Deutschlands bei der Entscheidung für oder gegen das einzelne Anleiheprojekt voll zur Geltung kommen können. Es mag zweckmäßig sein, Richtlinien aufzustellen, die gewisse Erfordernisse bezüglich des Zwecks der Anleihe usw. vorsehen. Indessen darf die Bedeutung solcher Normen nur die sein, daß Anleihen, die den vorgesehenen Voraussetzungen nicht entsprechen, jedenfalls abgelehnt werden müssen. Soweit aber Anleihen den Richtlinien, wie sie jetzt bestehen, an sich entsprechen, hat darüber hinaus noch die Prüfung zu erfolgen, ob auch unter dem Gesichtspunkt der gesamten Erfordernisse unserer Währung, Wirtschaft und allgemeinen Politik die einzelne Anleihe genehmigt werden kann oder nicht. Dabei wird der Währung, zu deren Schutz die Institution ja geschaffen ist, eine entscheidende Bedeutung eingeräumt werden müssen.

Was die Organisation der Beratungsstelle anlangt, wird man meines Erachtens auch hier um einige Änderungen nicht herumkommen. Die in die Stelle entsandten Personen sollten nicht als inoffizielle Sachverständige, sondern als amtliche Vertreter der sie entsendenden Behörde der Beratungsstelle angehören und demgemäß nicht ihre persönliche, sondern die Auffassung ihrer Behörde wiedergeben. Für die Genehmigungsbeschlüsse der Beratungsstelle müßte Einstimmigkeit vorgeschrieben werden. Bei Meinungsverschiedenheiten dürfte lediglich der Appell an das Reichskabinett offenstehen¹⁵.

Das Vorstehende erschöpft wahrscheinlich die Frage nicht, sondern stellt nur eine erste Anregung dar. Ich darf mir eventuell für die weiteren Beratungen Näheres vorbehalten.

In ausgezeichnete Hochachtung bin ich

Ihr sehr ergebener

gez. Dr. Hjalmar Schacht

¹⁵ Vgl. dazu die Aufzeichnung des LegR Vallette vom 5.10.27, in: ADAP, Serie B, Bd. VII, Dok. Nr. 10.

Zitierhinweis

Nr. 310 Der Reichsminister der Finanzen an Staatssekretär Pünder. 4. Oktober 1927 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 955–960 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D310>